



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/242/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
ציפי קוינט-שילוני**

וייס רחל, ת.ז. 004323408
הבילויים 6/3, גדרה

תובעת

נגד

נציגות הבית המשותף ברחוב הבילויים 6, גדרה
ע"י: כהן רצון, ת.ז. 04812392
גוז'נסקי 9, גדרה

נתבעת

מלמד חסן אביטל, ת.ז. 023744709
הבילויים 6/1, גדרה

סגרון רפי
הבילויים 6, גדרה

פסק דין

**עניינה של התביעה – מתן צו עשה שיוורה על פירוק קיר שנבנה בקומת כניסה בבית משותף
הסוגר לחלוטין שטח משותף ומונע שימוש בו על ידי בעלי הדירות.**

א. כללי:

1. ענייננו בבית משותף ברחוב הבילויים 6 בגדרה המצוי במקרקעין הידועים כגוש 3876 חלקה 66 (להלן: "**הבית המשותף**"). התובעת היא בעלת הזכויות בשתי דירות הידועות כחלקות משנה 10 ו-11 וממוקמות בקומה השניה, והנתבעת היא נציגות הבית המשותף. עניינה של התביעה הוא במתן צו עשה שיוורה על פירוק הקיר שלטענת התובעת נבנה על ידי הנציגות בשנת 2015 בשטח המשותף בלובי הבניין, שחוסם חלל ברכוש המשותף. יצוין כי בתחילה הוגשה התביעה גם באשר לנושאים נוספים אך אלו הסתיימו בהסכמות אליהן הגיעו הצדדים ביום 26.12.18.
2. למען שלמות התמונה יצוין כי בית משותף זה מוכר לי מתביעות שונות ומגוונות אשר התנהלו ומתנהלות בפניי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/242/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ב. טענות הצדדים:

טענות התובעת

3. התובעת הלינה על סגירת קיר שבוצעה על ידי הנתבעת בלובי הבניין המהווה רכוש משותף, תוך התעלמות מפניות הדיירים. לטענתה, מיום כניסתה לבניין, מזה מעל 15 שנה, השטח המשותף שנסגר היה פתוח לחלוטין, ולדידה ככל שהתעוררה בעיה בשטח זה היא טופלה נקודתית על ידי בעלי הדירות באותה תקופה. על פי התובעת, אין ספק שהשטח בלובי היווה מקור לפורענות ולחדירת זרים לבניין, ועל כן נעשו צעדים על מנת לשמור על האזור באופן עקבי כגון עבודות ניקיון. כתוצאה מכך לטענתה חל שיפור חלקי, אך עם זאת מעולם לא עלתה המחשבה לסגור שטח משותף המצמצם את לובי הבניין ופוגע ברווחת בעלי הדירות. בנוסף טענה התובעת כי כל החלטות הנציגות התקבלו על דעת הנציגות בלבד, ללא ישיבה, תוך החתמת בעלי דירות בדיעבד. התובעת טענה כי פניותיה לוועדה המקומית לתכנון ובניה (זמורה) בעניין, לא נענו. לתמיכה בטענותיה צירפה התובעת מכתבים מטעמה לנציגי הוועד מן המועדים 22.10.15 ו-11.3.18 בהם באה לידי ביטוי הדרישה להשבת המצב לקדמותו בכל הנוגע לקיר שנבנה בלובי; מכתב מטעם התובעת לוועדה המקומית מיום 24.5.18 בעניין סגירת הקיר, וכמו כן תמונות המעידות לכאורה על הקיר שנבנה. הסעד לו עתרה התובעת היה צו עשה לפירוק הקיר.

טענות הנתבעת

4. לעמדת הנתבעת, תביעתה של התובעת קנטרנית ואינה משקפת את עמדת יתר בעלי הדירות בבניין, התובעת סירבה לתת הזדמנות לנציגות החדשה להוכיח את עצמה מהרגע הראשון והיא היחידה שמלינה. לטענת הנתבעת, כיום הבניין מאוכלס ומצבו טוב משהיה בתקופת כהונתה של התובעת. לגבי הקיר טענה הנתבעת כי זה אכן נסגר על ידי הנציגות כ-4-5 שנים קודם לכן באישור הדיירים עקב מעשי ונדליוזם שבוצעו על ידי עוברי אורח אשר נהגו להטיל צרכיהם במקום ויצרו סיכון לדיירים, וכן עקב פריצות. לטענתה, התובעת בעצמה בהיותה בנציגות התלוננה על השארת חפצים באזור זה מצד הדיירים. בהקשר זה ציינה הנתבעת כי קיים חלק זהה נוסף בלובי, המצוי בצד השני של אותה הקומה, אשר נסגר ללא אישור על ידי גבי ציפורה שרעבי, בעלת זכויות בחלקת משנה 4, לצורך הרחבת דירתה ולגביו לא הועלתה על ידי התובעת כל טענה. הנתבעת הוסיפה כי כל החלטות הנציגות מתקבלות בהסכמת רוב, כאשר לחלקן ההסכמה ניתנת בדיעבד. לטענתה, בכל פעם שניסתה ליצור קשר עם התובעת, זו בחרה להתעלם ובאסיפות הדיירים הייתה מתנגדת באופן אוטומטי לכל עניין. לתמיכה בטענותיה, צירפה הנתבעת את תשריט לובי הבניין בו סומנו שני הקירות שנסגרו וכן תמונות המעידות על מצב הבניין עת כהונת הנתבעת כנציגות, לעומת כאלו המעידות על מצבו עת כהונת התובעת.



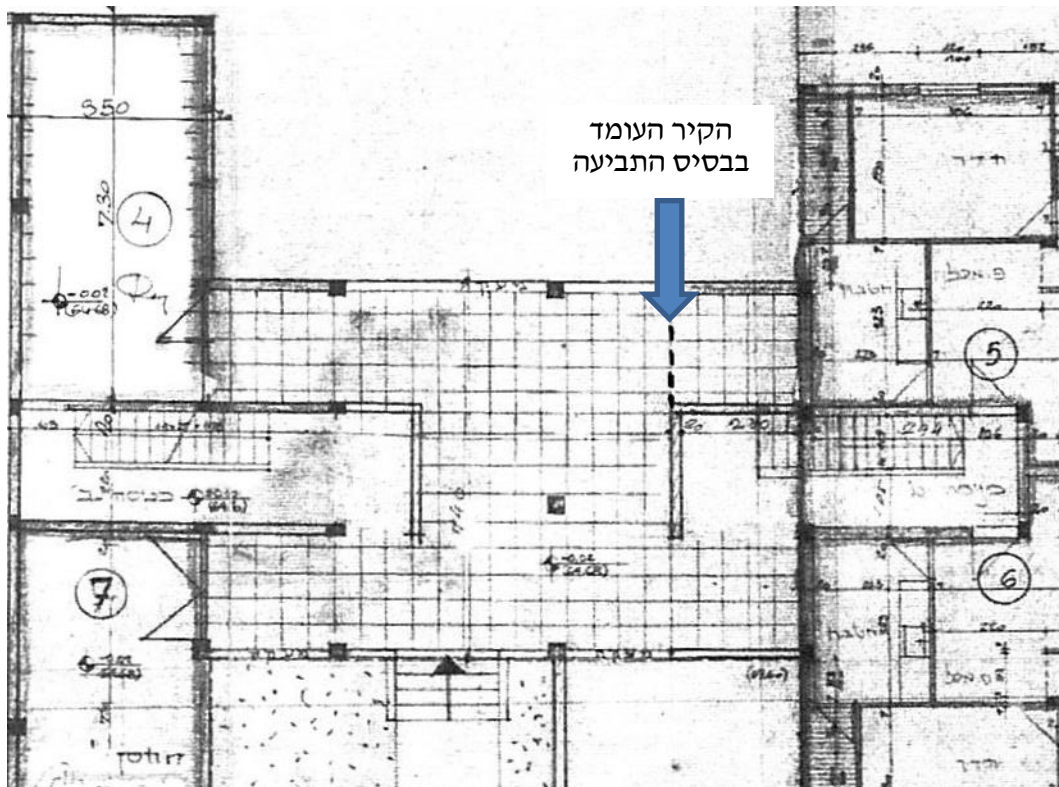
מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/242/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ג. ביקור במקום:

5. ביום 31.12.18 נערך על ידי ביקור בבית המשותף בו השתתפו הצדדים, במהלכו הראו לי הצדדים את הקיר שנסגר על ידי הנציגות בשטח המשותף בקומת הכניסה, ליד דירת גב' מלמד. התרשמתי כי מדובר בקובייה בגודל 2x2 מטר לערך, שנסגרה לחלוטין וכלואה בין ארבעה קירות.
6. למען הבהירות, יוצג חלק מתשריט הבית המשותף הממחיש את סגירת הקיר מושא התביעה.



ד. דיון והכרעה:

7. אקדים ואומר כי לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ולמקרא כל החומר המצוי בפניי הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל.
8. סעיף 12(ב) לתקנון המצוי המופיע בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כי "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף מחייב לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה". על פי סעיף זה החלטה הפוגעת בזכויותיו של בעל דירה מצריכה את הסכמת כל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/242/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בעלי הדירות לכך. ההחלטה מושא תביעה זו, שעניינה סגירת חלל משותף בשטח מסוים פוגעת בזכויותיהם של בעלי הדירות כיוון שמונעת מהם את השימוש בחלק שנסגר, ובכך מצריכה הסכמת כל בעלי הדירות.

9. יתרה מכך, אינני סבורה כי הדרך להתמודד עם לכלוך או עם אורחים שאינם רצויים היא סגירת הקיר, וניתן פשוט להקפיד על נעילת דלת הכניסה. מה גם שמביקורי בבית המשותף התרשמתי שהכניסה ללובי ולבית המשותף סגורה בדלת עם אינטרקום, ולפיכך נדמה כי כיום הבעיה שגרמה לסגירת הקיר כמעט איננה קיימת.

10. לטעמי, אין הלימה בין הבעיה שנוצרה לבין הפתרון בו נקטה הנציגות ולפיכך אין כל מקום להותיר את הקיר על כנו.

11. אשר לטענת הנתבעת לפיה גב' שרעבי סיפחה לדירתה שטח זהה לזה שנסגר, הרי שייתכן כי הרחבה זו בוצעה בהתאם להסכמות הנדרשות בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין ולפיכך אין הדבר דומה לענייננו. אינני מוצאת מקום להידרש לכך כעת וככל שתוגש תביעה כנגד גב' שרעבי, אבחן את הסוגיה.

ה. סוף דבר:

12. אשר על כן, אני מקבלת את התביעה ומורה לנתבעת להשיב את המצב לקדמותו על ידי פירוק הקיר שתוחם את החלל המשותף. הנתבעת תבצע זאת בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין.

13. כן אני מורה על חיוב הנתבעת בהוצאות משפט לטובת התובעת בסך 700 ש"ח. סכום זה ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 27.11.19, כ"ט חשוון תש"פ, בהיעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני

מפקחת על רישום המקרקעין